Impressum, Datenschutz und Verarbeitungsverzeichnis

Bausteine für Website, Rechnungen und Aushänge · Einwilligung für Fotos · Pflichten nach DSGVO

1 · Impressum (Website, Social Media, Angebote)

Pflichtangaben nach § 5 Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) und § 18 Medienstaatsvertrag (MStV).

Name und Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Rechtsform / Zusatz

Telefon

E-Mail

USt-IdNr. oder Steuernummer

Vertretungsberechtigte Person

Registereintrag / Registernummer (falls vorhanden)

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV

Aufsichtsbehörde (falls erlaubnispflichtig)

Berufsbezeichnung / Kammer (z. B. IHK Berlin)

Berufsrechtliche Regelungen

Streitschlichtung / Verbraucherinformation (OS-Plattform-Hinweis, Teilnahme an Schlichtungsverfahren)

> *Pflicht: Das Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein („Impressum“ in der Navigation). Bei Kleinunternehmern ohne USt-IdNr. genügt die Steuernummer; bei rein privater Website ohne geschäftliche Tätigkeit entfällt die Pflicht – bei Verkostungsaufträgen bist du geschäftlich unterwegs.*

2 · Datenschutzerklärung – Bausteine

Nach Art. 13 DSGVO ist bei der Erhebung personenbezogener Daten zu informieren. Diese Bausteine decken die typischen Fälle einer Verkostungstätigkeit ab; streiche, was nicht zutrifft, und ergänze Anbieter, Serverstandort und Speicherdauer.

Zweck	Daten	Rechtsgrundlage	Speicherdauer	Empfänger
Vertrag und Abrechnung	Name, Anschrift, Kontakt, Bankverbindung, Rechnungsdaten	Art. 6 Abs. 1 lit. b, c DSGVO	10 Jahre (steuerlich)	Steuerberatung, Finanzamt
Anfragen und Angebote	Name, E-Mail, Telefon, Inhalt	Art. 6 Abs. 1 lit. b, f DSGVO	6 Monate nach Abschluss	E-Mail-Anbieter
Website-Aufruf	IP-Adresse, Zeit, abgerufene Seite	Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO	7 Tage (Logfiles)	Hosting-Anbieter
Fotos und Videos	Bild, Name, ggf. Funktion	Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO	bis Widerruf	Social-Media-Plattformen
Verkostungsprotokolle	durchführende Person, ggf. Gästedaten	Art. 6 Abs. 1 lit. c, f DSGVO	2–3 Jahre	Lebensmittelaufsicht auf Verlangen
Bewerbungen / Aushilfen	Bewerbungsdaten	Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO	6 Monate	keine

Verantwortliche Stelle (Name, Anschrift, E-Mail) und Datenschutzbeauftragter, falls benannt

Betroffenenrechte: Auskunft (Art. 15), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20), Widerspruch (Art. 21), Widerruf einer Einwilligung (Art. 7 Abs. 3) sowie Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77). Zuständig in Berlin: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Hosting und Dienste: Nenne Hosting-Anbieter, E-Mail-Anbieter, Buchhaltungs- oder Buchungstools sowie Newsletter-Dienste mit Anbieter, Sitz und Auftragsverarbeitungsvertrag. Bei Diensten außerhalb der EU: Grundlage und Garantien (Art. 44 ff. DSGVO) angeben.

3 · Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO)

Pflicht für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden – und für alle anderen, wenn die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt. Als Selbständiger mit Kunden, Rechnungen und Protokollen solltest du es führen; es ist bei Kontrollen vorzulegen.

Verarbeitung	betroffene Personen	Datenkategorien	Zweck	Rechtsgrundlage	Löschfrist	Empfänger / Drittland

Verantwortlicher / Datenschutzbeauftragter

Stand / letzte Prüfung

4 · Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) – Kurzfassung

Maßnahme	umgesetzt	Bemerkung
Zugriff auf Kunden- und Rechnungsdaten nur mit Passwort und Zwei-Faktor	☐	
Geräte verschlüsselt, Bildschirmsperre, automatische Updates	☐	
Backup der Buchhaltung und Protokolle (monatlich, extern)	☐	
Papierunterlagen in verschließbarem Schrank	☐	
E-Mail-Anbieter mit Auftragsverarbeitungsvertrag	☐	
Löschkonzept für alte Anfragen und Protokolle	☐	
Einwilligungen für Fotos dokumentiert	☐	
Bei Verlust eines Geräts: Meldeprozess an die Aufsicht geklärt	☐	

5 · Einwilligung für Foto- und Videoaufnahmen

Name der abgebildeten Person

Veranstaltung / Ort / Datum

Ich willige ein, dass Foto- und Videoaufnahmen von mir, die im Rahmen von [Veranstaltung] am [Datum] entstanden sind, durch [Name des Verantwortlichen] zu folgenden Zwecken veröffentlicht werden: Website, Social-Media-Kanäle, Presseberichte, Referenzen und Angebotsunterlagen. Die Einwilligung umfasst die Aufnahme, Speicherung und Veröffentlichung in gedruckter und digitaler Form.

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann; die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Veröffentlichung bleibt unberührt. Nach Widerruf werden die Aufnahmen nicht weiter verwendet und aus Online-Angeboten entfernt, soweit technisch möglich.

Ort, Datum

Unterschrift der abgebildeten Person (bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte)

> *Bei Gruppenaufnahmen ohne erkennbare Einzelpersonen (Menge, Hände, Gläser) ist die Einwilligung in der Regel nicht erforderlich. Bei erkennbaren Personen immer – und bei Kindern zusätzlich die Erziehungsberechtigten.*